

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1084/2535

นางบุญเรือน ชูช่วยคำ

โจทก์

นายอุดม ขวัญพัทลุง

จำเลย

นายอุดม ขวัญพัทลุง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลย ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง ไม่รับ

จำเลยเห็นว่าจำเลยต่อสู้ในเรื่องสิทธิครอบครองตั้งแต่ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และในคำฎีกา จึงเป็นฎีกาในข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 125)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดิน ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 853 หมู่ 3 ตำบล ปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ 32 ออกจากที่แปลงนี้ ห้ามจำเลยและ บริวาร เข้าเกี่ยวข้องอีกต่อไปให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 300 บาท นับแต่เดือนถัดเดือนฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 112)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ โดยมีได้นำเงินมาชำระตามคำ พิพากษา (อันดับ 117)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครอง
ในที่พิพาท จำเลยฎีกาว่า จำเลย มีสิทธิครอบครอง ในที่พิพาท เป็นฎีกาโต้เถียงใน
ปัญหา ข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248
วรรคสอง ที่แก้ไขใหม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ ฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่า
คำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครอง
ในที่พิพาท จำเลยฎีกาว่า จำเลย มีสิทธิครอบครอง ในที่พิพาท เป็นฎีกาโต้เถียงใน
ปัญหา ข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248
วรรคสอง ที่แก้ไขใหม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ ฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่า
คำร้องเป็นพับ

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-เรืองธรรม ลัดพลี-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น